

بسم الله الرحمن الرحيم

Pemateri : Ustadz. Abdurrahman Zahier, Lc

Moderator : Farhan Fadilat Syah

Tanggal : 13 Juni 2021

Judul : Tanya Jawab Fikih Muamalat Kontemporer

Fikih terbagi menjadi beberapa pembahasan :

-Fikih ibadah

-Fikih munakahat

-Fikih jinayat

-Fikih muamalat : fikih ini menjadi pembahasan terbanyak karena menyangkut muamalah manusia yang hari kehari makin beragam, dan fikih inilah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini lebih tepat nya Fikih Muamalat Kontemporer.

#### Kaidah umum :

Transaksi halal dalam fikih muamalah yaitu yang mewajibkan resiko tapi tidak memutlakkan resiko, kalau yang isi nya hanya resiko itu judi dan kalau yang hanya untung tanpa ada resiko sama sekali itu riba.

Ada beberapa pertanyaan yg disampaikan oleh moderator kepada pemateri, diantara nya :

### **1. Apa hukum giveaway?**

Pemateri menjelaskan bahwa dibolehkan giveaway dengan beberapa ketentuan :

-peserta giveaway tidak membayar sejumlah uang pendaftaran sehingga tidak terdapat unsur judi di dalam nya

-kalau hanya minta subscribe, like, atau share tidak mengapa dikarenakan tidak berpengaruh langsung ke hadiah yang diberi.

### **2. Apa hukum menggunakan go food?**

Pemateri menjelaskan bahwa ada khilaf pada hukum ini dan dalam hal ini terdapat dua pendapat dengan rincian :

-Haram karena ada nya penggabungan antara akad hutang (driver meminjamkan uang ke konsumen) dan akad jual beli (jasa driver dibeli konsumen)

وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجُلُ سَلْفٌ وَيَبِّعُ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حُرَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ.

Adapun yg mengatakan alasan lain yg menjadikan transaksi ini haram yaitu dikarenakan ada unsur riba di dalam nya.

ورواه البيهقي في السنن 5/ 350، بلفظ (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي أيضاً في معرفة السنن والآثار 8/ 169 والحديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر كما سبق وضعفه أيضاً العلامة الألباني في إرواء الغليل 5/ 235.

Walaupun hadits ini dhaif akantetapi makna nya benar, karena ahli ilmu sepakat bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh mensyaratkan manfaat untuk dia atas si peminjam, namun apabila si peminjam memberi manfaat tanpa yang meminjamkan meminta maka tidak mengapa.

قوله صلى الله عليه وسلم : إن خيار الناس أحسنهم قضاءً

-Halal

Dikarenakan itu menjadi wakalah, tidak ada masalah didalam nya, dan ustadz Dzulqarnain M.Sunusi pernah bertanya ke Syaikh Shalih Al-Fauzan dan beliau menjawab tidak ada masalah di persoalan ini.

Adapula yang mengatakan alasan dibolehkan nya ini karena tidak semua penggabungan antara jual beli dan hutang itu haram, itu menjadi haram jika ada riba didalam nya karena Ibnu Qudamah mengatakan bahwa rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam melarang itu dikarenakan saddu dzariah, dan sebagaimana yg terdapat di kitab Manzhumah Qowaid Fiqhiyah karya Ibnu Utsaimin sebagaimana dijadikan boleh melihat calon pasangan ketika nazhor dikarenakan saddu dzariah (dlm hal ini melihat ajnabi) dihilangkan karena ada nya maslahat besar disana.

Adapun pemateri sendiri lebih memilih pendapat yang membolehkan transaksi ini (go food).

### 3.Apa hukum promo/diskon pada e-wallet?

Ada khilaf dalam masalah ini, setidaknya ada 4 pembahasan :

- Akad Wadiah (kita menitipkan dana tetapi tidak boleh dimanfaatkan perusahaan)
- Akad Qardh (kita meminjamkan dana dan boleh dimanfaatkan perusahaan)
- Akad Shorf (jual beli valuta asing)
- Ijarah Mausufah fi dzimmah (akad sewa menyewa namun objek yg disewakan belum ada pada saat dilakukan akad)

Dan DSN MUI menjelaskan bahwa promo ini bisa jadi halal kalau akad yg digunakan adalah akad wadi'ah, dan ternyata yg menggunakan akad wadi'ah hanya Link Aja Syariah.

#### **4. Apa hukum Dropship?**

Haram dikarenakan barang belum sepenuhnya milik penjual. Namun bisa menjadi halal jika :

- Akad nya Akad Wakalah yaitu sudah ada izin dari produsen kepada dropshipper untuk menjualkan barang nya.
- Bay'ul Musawamah bil wa'di lisyiro yaitu dengan cara pembeli memesan barang ke dropshipper, kemudian dipesankan oleh dropshipper dan pembeli belum memberikan uang nya ataupun DP alias belum terjadi jual beli dan juga pembeli mempunyai hak membatalkan pesanan.

#### **5. Apa hukum adsense Youtube?**

Halal jika :

- konten nya tidak bertentangan dengan syariat
- Youtuber berusaha memfilter hal-hal yang haram dari adsense tersebut.

#### **6. Apa hukum mencari uang diaplikasi dengan menonton, like dsb?**

Pemerintah saja melarang apalagi syariat karena ini termasuk money game.

#### **7. Apa hukum investasi saham?**

Halal jika saham itu sesuai prinsip syariah, dapat diakui syariah jika

- pasar modal, mekanisme, kegiatan bisnis perusahaan, jenis saham, dan mekanisme transaksi perdagangan telah sesuai dengan prinsip syariah.
- Ada nya pernyataan kesesuaian syariah pada suatu saham.

Penjelasan rinci nya dapat dilihat pada fatwa MUI no. 40 tahun 2011.

#### **8. Apa hukum Trading Forex (Investasi dengan jual beli valuta asing)?**

Halal asal sudah dimiliki dan ada jeda waktu. Dan menjadi haram jika harga tidak sesuai dengan ketika pembeli memutuskan melakukan transaksi dengan saat transaksi tersebut diterima oleh penjual (broker).

### **9. Apa hukum menabung emas?**

Ulama Syafi'i dan kebanyakan ulama-ulama lain berpendapat tidak boleh, sedangkan DSN MUI berfatwa dibolehkan karena illa komoditas ribawi pada emas itu sudah hilang.

### **10. Apa hukum menggunakan BPJS?**

Haram kecuali dikondisi darurat, seperti :

- Untuk orang miskin yang telah ditanggung pemerintah, karena menjadi hibah dari pemerintah.
- Pegawai pemerintahan yang diwajibkan ikut BPJS dengan dipotong gaji nya.

### **11. Apa hukum tukar kado?**

Haram dikarenakan ada gharar yang besar didalam nya dan tukar menukar harus tamatsul.

### **12. Apa hukum buka rekening di bank konvensional?**

Haram kecuali darurat, misal :

- Gaji hanya dikirim ke bank tsbt
- Keperluan penyaluran donasi

### **13. Apa solusi kredit rumah tanpa riba?**

- Cari devoloper yang membolehkan kredit tanpa riba
- Minta belikan bank, kemudian dia membeli rumah tersebut dari bank
- Membeli emas dahulu kemudian dibelikan tanah lalu bangun rumah.

### **Utamakan berkah diatas profit dalam berinvestasi**

-والله تعالى أعلم-

Rangkuman dari acara "Tanya Jawab Fikih Muamalat Kontemporer" oleh ustadz. Abdurrahman Zahier, BA dengan sedikit tambahan dan pengurangan.

Rabu,

05 Dzulqadah 1442

16 Juni 2021